



PUTUSAN

Nomor 2068/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kusuma Wira Samodra Bin Mangun Hadi Kusuma (alm);
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 30 Oktober 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rumah Jl. Manukan Subur Gg.VII No.22 Rt.003 Rw.014 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Kusuma Wira Samodra Bin Mangun Hadi Kusuma (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2068/Pid.Sus/2024 /PN Sby tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2068/Pid.Sus/2024 /PN Sby tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KUSUMA WIRA SAMODRA BIN MANGUN HADI KUSUMA (Alm) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pidana dalam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUSUMA WIRA SAMODRA BIN MANGUN HADI KUSUMA (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,096 gram (nol koma nol sembilan enam) gram;
 - 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,087 gram (nol koma nol delapan tujuh gram);
 - 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,095 gram (nol koma nol sembilan lima) gram;
 - 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,073 gram (nol koma nol tujuh tiga) gram;

Halaman 2 Putusan Nomor 2068/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,086$ gram (nol koma nol delapan enam) gram;
- 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,103$ gram (nol koma nol satu nol tiga) gram;
- 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa ia Terdakwa KUSUMA WIRA SAMODRA BIN MANGUN HADI KUSUMA (Alm) pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Rumah di Jl. Manukan Subur Gang VII No. 22 RT. 003, RW 014, Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp menghubungi Saudara SAFI'UDIN (Penuntutan dalam berkas terpisah) untuk memesan 1 (satu) gram Narkotika Golongan I jenis shabu. Kemudian Saudara SAFI'UDIN menyampaikan kepada Terdakwa untuk sekalian mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 5 (lima) Poket yang telah di ranjau di

Halaman 3 Putusan Nomor 2068/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggir Jembatan Merah Grogol, Desa Laban, Kec. Menganti, Gresik dengan mengirimkan gambar titik pengambilan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 5 (lima) Poket yang telah diranjau tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa langsung berangkat menuju ke lokasi ranjauan di Pinggir Jembatan Merah Grogol, Desa Laban, Kec. Menganti, Gresik untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 5 (lima) Poket yang telah diranjau tersebut. Setelah itu terdakwa langsung berangkat menuju rumah Saudara SAFI'UDIN yang terletak di Jl. Kandangan Jaya Gang II No. 12, Surabaya.
- Bahwa setelah sampai di rumah Saudara SAFI'UDIN, terdakwa kemudian menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 5 (lima) Poket kepada Saudara SAFI'UDIN. Selanjutnya Saudara SAFI'UDIN memberikan 1 (satu) poket dengan berat 1 (satu) gram Narkotika Golongan I jenis shabu yang merupakan pesanan Terdakwa kepada Terdakwa, selain itu saudara SAFI'UDIN juga menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 5 (lima) Poket kepada Terdakwa untuk sekalian dijualkan. Bahwa untuk 1 (satu) poket dengan berat 1 (satu) gram Narkotika Golongan I jenis shabu yang dipesan terdakwa tersebut tidak langsung dibayarkan, tetapi menunggu sampai 1 (satu) gram Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut terjual terlebih dahulu, kemudian terdakwa membayar kepada saudara SAFI'UDIN.
- Bahwa selanjutnya setelah memperoleh barang berupa memberikan 1 (satu) gram Narkotika Golongan I jenis shabu yang telah dipesan dari Saudara SAFI'UDIN serta 5 (lima) Poket Narkotika Golongan I jenis shabu yang merupakan titipan dari Saudara SAFI'UDIN, sekira pukul 21.00 terdakwa langsung menuju ke kamar Hotel HENNY yang terletak di Jl. Dukuh Kupang Surabaya kemudian membagi 1 (satu) poket dengan berat 1 (satu) gram Narkotika Golongan I jenis shabu menjadi 8 (delapan) poket.
- Bahwa selanjutnya terdakwa telah melakukan penjualan Narkotika Golongan I jenis shabu kepada :
 - 1) Kepada Saudara Gofar (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) pada hari senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, dengan cara terdakwa dan saudara Gofar (DPO) bertemu secara langsung di depan gang VI Jl. Manukan subur surabaya. Kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis shabu kepada saudara Gofar (DPO) dan

Halaman 4 Putusan Nomor 2068/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kemudian saudara Gofar (DPO) membayar secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu);
- 2) Kepada Saudara GOFAR (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, dengan cara terdakwa dan saudara Gofar (DPO) bertemu secara langsung di depan gang VI Jl. Manukan subur Surabaya. Kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis shabu kepada saudara Gofar (DPO) dan kemudian saudara Gofar (DPO) membayar dengan cara transfer kepada terdakwa melalui rekening BCA terdakwa atas nama KUSUMA WIRA SAMODRA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 3) Kepada Saudara ANTON (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, dengan cara terdakwa dan saudara ANTON (DPO) bertemu secara langsung di depan Alfamidi Manukan Surabaya. Kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis shabu kepada saudara ANTON (DPO) dan kemudian saudara ANTON (DPO) membayar dengan cara transfer kepada terdakwa melalui rekening BCA terdakwa atas nama KUSUMA WIRA SAMODRA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 4) Kepada Saudara DIAN (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, dengan cara terdakwa dan saudara DIAN (DPO) bertemu secara langsung di depan gang VII, Jl. Manukan Subur Surabaya. Kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis shabu kepada saudara DIAN (DPO) dan kemudian saudara DIAN (DPO) membayar secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 5) Kepada Saudara DIAN (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, dengan cara terdakwa dan saudara DIAN (DPO) bertemu secara langsung di depan gang VII, Jl. Manukan Subur Surabaya. Kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis shabu kepada saudara DIAN (DPO) dan kemudian saudara DIAN (DPO) membayar dengan cara transfer langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara SAFI'UDIN melalui rekening BCA terdakwa atas nama SAFI'UDIN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

6) Kepada Saudara ANTON (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) pada hari rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, dengan cara terdakwa dan saudara ANTON (DPO) bertemu secara langsung di depan gang VII, Jl. Manukan Subur Surabaya. Kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis shabu kepada saudara ANTON (DPO) dan kemudian saudara ANTON (DPO) membayar dengan cara transfer kepada terdakwa melalui rekening BCA terdakwa atas nama KUSUMA WIRA SAMODRA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB datanglah saksi DIKA HARDIANSYAH dan saksi MUKHAMAD BUKHORI, yang mana keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang berada di Rumah di Jl. Manukan Subur Gang VII No. 22 RT. 003, RW 014, Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes Surabaya dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan Terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,096$ gram (nol koma nol sembilan enam) gram
2. 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,087$ gram (nol koma nol delapan tujuh gram
3. 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,095$ gram (nol koma nol sembilan lima) gram
4. 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,073$ gram (nol koma nol tujuh tiga) gram
5. 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,086$ gram (nol koma nol delapan enam) gram

Halaman 6 Putusan Nomor 2068/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih
Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,103$ gram (nol koma
nol satu nol tiga) gram

7. 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi pembeli Narkotika Golongan I jenis shabu adalah untuk di Jual kembali. Setelah itu Terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06540/NNF/2024 atas nama Terdakwa KUSUMA WIRA SAMODRA BIN MANGUN HADI KUSUMA (Alm), yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Filantri Cahyani, A.Md, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

- 19231/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,096$ gram
- 19232/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,087$ gram
- 19233/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,095$ gram
- 19234/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram
- 19235/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram
- 19236/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,103$ gram

KESIMPULAN

- 19231/2024/NNF.- dan 19236/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SISA BARANG BUKTI

- 19231/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,076$ gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19232/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 0,067 gram
- 19233/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 0,075 gram
- 19234/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 0,053 gram
- 19235/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 0,066 gram
- 19236/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 0,083 gram
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan Terdakwa KUSUMA WIRA SAMODRA BIN MANGUN HADI KUSUMA (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa KUSUMA WIRA SAMODRA BIN MANGUN HADI KUSUMA (Alm) pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Rumah di Jl. Manukan Subur Gang VII No. 22 RT. 003, RW 014, Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB datanglah saksi DIKA HARDIANSYAH dan saksi MUKHAMAD BUKHORI, yang mana keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang berada di Rumah di Jl. Manukan Subur Gang VII No. 22 RT. 003, RW 014, Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes Surabaya dan selanjutnya dilakukan

Halaman 8 Putusan Nomor 2068/Pid.Sus/2024/PN Sby



penggeledahan badan Terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,096$ gram (nol koma nol sembilan enam) gram
 2. 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,087$ gram (nol koma nol delapan tujuh gram
 3. 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,095$ gram (nol koma nol sembilan lima) gram
 4. 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,073$ gram (nol koma nol tujuh tiga) gram
 5. 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,086$ gram (nol koma nol delapan enam) gram
 6. 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,103$ gram (nol koma nol satu nol tiga) gram
 7. 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi pembeli Narkotika Golongan I jenis shabu adalah untuk di Jual kembali. Setelah itu Terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa terhadap barang berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06540/NNF/2024 atas nama Terdakwa KUSUMA WIRA SAMODRA BIN MANGUN HADI KUSUMA (Alm), yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Filantri Cahyani, A.Md, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :
BARANG BUKTI YANG DITERIMA :
 - 19231/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,096$ gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19232/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,087$ gram
- 19233/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,095$ gram
- 19234/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram
- 19235/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram
- 19236/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,103$ gram

KESIMPULAN

- 19231/2024/NNF.- dan 19236/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SISA BARANG BUKTI

- 19231/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,076$ gram
- 19232/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,067$ gram
- 19233/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,075$ gram
- 19234/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,053$ gram
- 19235/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,066$ gram
- 19236/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,083$ gram
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan Terdakwa KUSUMA WIRA SAMODRA BIN MANGUN HADI KUSUMA (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. DIKA HARDIANSYAH;

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan anggota dari Kepolisian RI;
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KUSUMA WIRA SAMODRA BIN MANGUN HADI KUSUMA (ALM), pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, kurang lebih pukul 21.00 WIB, di rumah Jl. Manukan Subur Gang VII No 22 RT. 003 RW. 014 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya serta Saat melakukan penangkapan bersama dengan satu team dari Unit Idik II Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa KUSUMA WIRA SAMODRA BIN MANGUN HADI KUSUMA (ALM), saat kami tangkap pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, kurang lebih pukul 21.00 WIB, di rumah Jl. Manukan Subur Gang VII No 22 RT. 003 RW. 014 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya yaitu saat itu Terdakwa akan keluar mengirim paket online shop;
- Bahwa saksi menerangkan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KUSUMA WIRA SAMODRA BIN MANGUN HADI KUSUMA (ALM) pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, kurang lebih pukul 21.00 WIB, di rumah Jl. Manukan Subur Gang VII No 22 RT. 003 RW. 014 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,096$ (nol koma nol Sembilan enam) gram, 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,087$ (nol koma nol delapan tujuh) gram, 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,095$ (nol koma nol Sembilan lima) gram, 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,073$ (nol koma nol tujuh tiga) gram, 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,086$ (nol koma nol delapan enam) gram, 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih

Halaman 11 Putusan Nomor 2068/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,103$ (nol koma satu nol tiga) gram dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru;

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku celana yang terdakwa gunakan sebelah kanan belakang saat berada di rumah Jl. Manukan Subur Gang VII No 22 RT. 003 RW. 014 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ketika diinterogasi mengakui bahwa barang bukti tersebut hendak terdakwa jual, sementara 1 (satu) buah HP merek vivo warna biru tersebut merupakan sarana komunikasi yang digunakan oleh terdakwa untuk menjual barang tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang buti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MUKHAMAD BUKHORI;

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan anggota dari Kepolisian RI;
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KUSUMA WIRA SAMODRA BIN MANGUN HADI KUSUMA (ALM), pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, kurang lebih pukul 21.00 WIB, di rumah Jl. Manukan Subur Gang VII No 22 RT. 003 RW. 014 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya serta Saat melakukan penangkapan bersama dengan satu team dari Unit Idik II Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa KUSUMA WIRA SAMODRA BIN MANGUN HADI KUSUMA (ALM), saat kami tangkap pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, kurang lebih pukul 21.00 WIB, di rumah Jl. Manukan Subur Gang VII No 22 RT. 003 RW. 014 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya yaitu saat itu Terdakwa akan keluar mengirim paket online shop;
- Bahwa saksi menerangkan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KUSUMA WIRA SAMODRA BIN MANGUN HADI KUSUMA

Halaman 12 Putusan Nomor 2068/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(ALM) pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, kurang lebih pukul 21.00 WIB, di rumah Jl. Manukan Subur Gang VII No 22 RT. 003 RW. 014 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,096 (nol koma nol Sembilan enam) gram, 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,087 (nol koma nol delapan tujuh) gram, 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,095 (nol koma nol Sembilan lima) gram, 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,073 (nol koma nol tujuh tiga) gram, 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,086 (nol koma nol delapan enam) gram, 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,103 (nol koma satu nol tiga) gram dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru;

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku celana yang terdakwa gunakan sebelah kanan belakang saat berada di rumah Jl. Manukan Subur Gang VII No 22 RT. 003 RW. 014 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ketika diinterogasi mengakui bahwa barang bukti tersebut hendak terdakwa jual, sementara 1 (satu) buah HP merek vivo warna biru tersebut merupakan sarana komunikasi yang digunakan oleh terdakwa untuk menjual barang tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAFI'UDIN Bin ABDUL ROCHAM (Alm), (Keterangan dibacakan);

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi menyerahkan barang berupa 6 poket Narkotika jenis Sabu kepada WIRA untuk dijualkan yaitu pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024, sekitar jam 21.00 Wib, dengan bertemu langsung di rumah kontrakan saksi Jl. Kandangan jaya 2 No. 12 Surabaya dan



untuk uang sabu baru dibayar Rp 450.000,- dengan rincian Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sabu dan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar hutang.

- Bahwa saksi menjual/mengedarkan barang berupa Narkotika jenis sabu ke Sdr. WIRA (tertangkap) Sudah 6 (tiga) kali yaitu:
 - Pada awal bulan Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara bertemu langsung di rumah kontrakan saksi di Jl. Kandangan Jaya Gang II No. 12 Surabaya sebanyak 1 poket seberat $\pm$ 1 gram seharga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) poket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu) perpoketnya sudah dibayar lunas secara transfer oleh WIRA .
 - Pada pertengahan bulan Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara bertemu langsung di rumah SAFI'UDIN di Jl. Kandangan Jaya Gang II No. 12 Surabaya sebanyak 1 poket seberat $\pm$ 1 gram seharga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas secara transfer oleh WIRA.
 - Pada awal bulan Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara bertemu langsung di rumah SAFI'UDIN di Jl. Kandangan Jaya Gang II No. 12 Surabaya sebanyak 1 poket seberat $\pm$ 1 gram seharga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan dan 5 (lima) poket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu) perpoketnya sudah dibayar lunas secara transfer oleh WIRA.
 - Pada pertengahan bulan Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara bertemu langsung di rumah SAFI'UDIN di Jl. Kandangan Jaya Gang II No. 12 Surabaya sebanyak 1 poket seberat $\pm$ 1 gram seharga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan dan 5 (lima) poket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu) perpoketnya sudah dibayar lunas secara transfer oleh WIRA .
 - Pada akhir bulan Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara bertemu langsung di rumah SAFI'UDIN di Jl. Kandangan Jaya Gang II No. 12 Surabaya sebanyak 1 poket seberat $\pm$ 1 gram seharga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas secara transfer oleh WIRA .
 - Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024, sekitar pukul 20.00 Wib dengan cara diranjau di Jembatan daerah Grogol Desa Laban Kec. Menganti Gresik sebanyak 1 poket seberat $\pm$ 1 gram seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) poket dengan berat bervariasi seharga Rp 200.000,-.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06540/NNF/2024 atas nama Terdakwa KUSUMA WIRA SAMODRA BIN MANGUN HADI KUSUMA (Alm), yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Filantri Cahyani, A.Md, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

- 19231/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,096$ gram
- 19232/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,087$ gram
- 19233/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,095$ gram
- 19234/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram
- 19235/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram
- 19236/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,103$ gram

KESIMPULAN

- 19231/2024/NNF.- dan 19236/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SISA BARANG BUKTI

- 19231/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,076$ gram
- 19232/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,067$ gram
- 19233/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,075$ gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19234/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 0,053 gram
- 19235/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 0,066 gram
- 19236/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 0,083 gram

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat ditangkap pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, kurang lebih pukul 21.00 WIB, di rumah Jl. Manukan Subur Gang VII No 22 RT. 003 RW. 014 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya yaitu saat itu Terdakwa akan keluar mengirim paket online shop;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat ditangkap pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, kurang lebih pukul 21.00 WIB, di rumah Jl. Manukan Subur Gang VII No 22 RT. 003 RW. 014 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,096 (nol koma nol Sembilan enam) gram,
 - 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,087 (nol koma nol delapan tujuh) gram,
 - 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,095 (nol koma nol Sembilan lima) gram,
 - 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,073 (nol koma nol tujuh tiga) gram,
 - 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,086 (nol koma nol delapan enam) gram,
 - 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,103 (nol koma satu nol tiga) gram,
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru.
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku celana yang terdakwa gunakan sebelah kanan belakang saat berada

Halaman 16 Putusan Nomor 2068/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Jl. Manukan Subur Gang VII No 22 RT. 003 RW. 014 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan barang berupa 6 (enam) poket plastik transparan yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto total $\pm$ 0,54 (nol koma lima empat) gram dari Sdr. SAFI'UDIN (tertangkap) tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024, sekitar pukul 19.30 Wib dengan cara diranjau di Jembatan daerah Grogol Desa Laban Kec. Menganti Gresik;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 6 (enam) poket plastik transparan yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto total $\pm$ 0,54 (nol koma lima empat) gram dari Sdr. SAFI'UDIN (tertangkap) yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024, sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp Sdr. SAFI'UDIN (tertangkap) terdakwa bilang bahwa sabu terdakwa sudah habis dan bertujuan mau mencari barang berupa Narkoba jenis sabu lagi seberat 1 gram lalu Saudara SAFI'UDIN bilang sekalian titip sabu untuk dijualkan sebanyak 5 poket lalu Sdr. SAFI'UDIN (tertangkap) lalu menyuruh terdakwa mengambil ranjauan sabu tersebut di pinggir Jembatan daerah Grogol Desa Laban Kec. Menganti Gresik dan mengirimkan gambar titik pengambilan ranjauan sabu tersebut lalu sekira pukul 20.00 WIB terdakwa mengambil ranjauan sabu tersebut setelah itu terdakwa menuju ke rumah Saudara SAFI'UDIN untuk memberikan sabu tersebut kemudian Saudara SAFIUDIN memberikan sabu sebanyak 1 poket seberat 1 gram (pesanan terdakwa) dan Saudara SAIFUDIN juga titip menjualkan 5 poket sabu kepada terdakwa setelah sabu terdakwa dapatkan lalu terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual barang berupa 6 poket Narkoba jenis Sabu tersebut kepada :
 - Saudara DIAN sebanyak 1 poket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah lunas
 - dengan cara transfer langsung kepada Saudara SAFI'UDIN.
 - Saudara DIAN sebanyak 1 poket seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah lunas secara tunai.
 - Saudara ANTON sebanyak 1 poket seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah lunas dengan cara transfer ke rekening BCA terdakwa atas nama KUSUMA WIRA SAMODRA.

Halaman 17 Putusan Nomor 2068/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara ANTON sebanyak 1 poket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah lunas dengan cara transfer ke rekening BCA terdakwa atas nama KUSUMA WIRA SAMODRA.
- Saudara GOFAR sebanyak 1 poket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah lunas dengan secara tunai.
- Saudara GOFAR sebanyak 1 poket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah lunas dengan cara transfer ke rekening BCA terdakwa atas nama KUSUMA WIRA SAMODRA.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual/membeli Narkotika jenis Sabu adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,096$ gram (nol koma nol sembilan enam) gram
- 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,087$ gram (nol koma nol delapan tujuh gram
- 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,095$ gram (nol koma nol sembilan lima) gram
- 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,073$ gram (nol koma nol tujuh tiga) gram
- 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,086$ gram (nol koma nol delapan enam) gram
- 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,103$ gram (nol koma nol satu nol tiga) gram
- 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa KUSUMA WIRA SAMODRA BIN MANGUN HADI KUSUMA (ALM) telah dilakukan penangkapan oleh Satresnarkoba Polrestabes Surabaya pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, kurang lebih pukul 21.00 WIB, di rumah Jl. Manukan Subur Gang VII No 22 RT. 003 RW. 014 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat Terdakwa KUSUMA WIRA SAMODRA BIN MANGUN HADI KUSUMA (ALM) saat itu Terdakwa akan keluar mengirim paket online shop;
- Bahwa benar saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KUSUMA WIRA SAMODRA BIN MANGUN HADI KUSUMA (ALM) ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,096$ (nol koma nol Sembilan enam) gram, 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,087$ (nol koma nol delapan tujuh) gram, 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,095$ (nol koma nol Sembilan lima) gram, 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,073$ (nol koma nol tujuh tiga) gram, 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,086$ (nol koma nol delapan enam) gram, 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,103$ (nol koma satu nol tiga) gram dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru;
- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku celana yang terdakwa gunakan sebelah kanan belakang saat berada di rumah Jl. Manukan Subur Gang VII No 22 RT. 003 RW. 014 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya dan terdakwa ketika diinterogasi mengakui bahwa barang bukti tersebut hendak terdakwa jual, sementara 1 (satu) buah HP merek vivo warna biru tersebut merupakan sarana komunikasi yang digunakan oleh terdakwa untuk menjual barang tersebut;
- Bahwa benar cara terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 6 (enam) poket plastik transparan yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto total $\pm 0,54$ (nol koma lima empat) gram dari Sdr. SAFI'UDIN (tertangkap) yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024, sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp Sdr. SAFI'UDIN (tertangkap) terdakwa bilang bahwa sabu terdakwa sudah habis dan bertujuan mau mencari barang berupa Narkotika jenis sabu lagi seberat 1 gram lalu Saudara SAFI'UDIN bilang sekalian titip sabu untuk dijualkan sebanyak 5 poket lalu Sdr. SAFI'UDIN (tertangkap) lalu menyuruh terdakwa mengambil ranjauan sabu tersebut di pinggir Jembatan daerah Grogol Desa Laban Kec. Menganti Gresik dan mengirimkan gambar titik pengambilan ranjauan sabu tersebut lalu sekira pukul 20.00 WIB terdakwa

Halaman 19 Putusan Nomor 2068/Pid.Sus/2024/PN Sby



mengambil ranjauan sabu tersebut setelah itu terdakwa menuju ke rumah Saudara SAFI'UDIN untuk memberikan sabu tersebut kemudian Saudara SAFIUDIN memberikan sabu sebanyak 1 poket seberat 1 gram (pesanan terdakwa) dan Saudara SAIFUDIN juga titip menjualkan 5 poket sabu kepada terdakwa setelah sabu terdakwa dapatkan lalu terdakwa pulang;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06540/NNF/2024 atas nama Terdakwa KUSUMA WIRA SAMODRA BIN MANGUN HADI KUSUMA (Alm), yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Filantri Cahyani, A.Md, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

- 19231/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,096$ gram
- 19232/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,087$ gram
- 19233/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,095$ gram
- 19234/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram
- 19235/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram
- 19236/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,103$ gram

KESIMPULAN

- 19231/2024/NNF.- dan 19236/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SISA BARANG BUKTI

- 19231/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,076$ gram
- 19232/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,067$ gram
- 19233/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,075$ gram
- 19234/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,053$ gram



- 19235/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 0,066 gram
- 19236/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 0,083 gram

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan alternatif pertama, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum (natuurlijke persoon) yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in persona);

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Jaksa/Penuntut Umum telah menghadapkan dan mendudukkan orang sebagai terdakwa dan atas



pertanyaan Majelis tentang Identitasnya orang yang didudukkan sebagai terdakwa tersebut telah memberikan keterangan tentang Identitasnya dan Identitas yang diterangkan tersebut adalah Kusuma Wira Samodra Bin Mangun Hadi Kusuma (alm) bersesuaian satu dengan lainnya sebagai mana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sehingga tidak terdapat atau tidak terjadi tentang kesalahan tentang orang (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke- 37 (tiga puluh tujuh) MDMA, urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dilakukan pelaku atau perbuatan diatas disebutkan adalah perbuatan yang bersifat alternatif yaitu *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* yang mana apabila terpenuhi salah satu perbuatan tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dilakukan oleh pelaku/terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya persesuaian Keterangan saksi, Keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu:

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB datanglah saksi Dika Hardiansyah dan saksi Mukhamad Bukhori, yang mana keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang berada di Rumah di Jl. Manukan Subur Gang VII No. 22 RT. 003, RW 014, Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes Surabaya dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan Terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,096$ gram (nol koma nol sembilan enam) gram
 - 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,087$ gram (nol koma nol delapan tujuh gram
 - 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,095$ gram (nol koma nol sembilan lima) gram
 - 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,073$ gram (nol koma nol tujuh tiga) gram
 - 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,086$ gram (nol koma nol delapan enam) gram

Halaman 23 Putusan Nomor 2068/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,103$ gram (nol koma nol satu nol tiga) gram
- 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru.
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku celana yang terdakwa gunakan sebelah kanan belakang saat berada di rumah Jl. Manukan Subur Gang VII No 22 RT. 003 RW. 014 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 6 (enam) poket plastik transparan yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto total $\pm 0,54$ (nol koma lima empat) gram dari Sdr. SAFI'UDIN (tertangkap) tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024, sekitar pukul 19.30 Wib dengan cara dirinjau di Jembatan daerah Grogol Desa Laban Kec. Menganti Gresik;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 6 (enam) poket plastik transparan yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto total $\pm 0,54$ (nol koma lima empat) gram dari Sdr. SAFI'UDIN (tertangkap) yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024, sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp Sdr. SAFI'UDIN (tertangkap) terdakwa bilang bahwa sabu terdakwa sudah habis dan bertujuan mau mencari barang berupa Narkotika jenis sabu lagi seberat 1 gram lalu Saudara SAFI'UDIN bilang sekalian titip sabu untuk dijualkan sebanyak 5 poket lalu Sdr. SAFI'UDIN (tertangkap) lalu menyuruh terdakwa mengambil ranjauan sabu tersebut di pinggir Jembatan daerah Grogol Desa Laban Kec. Menganti Gresik dan mengirimkan gambar titik pengambilan ranjauan sabu tersebut lalu sekira pukul 20.00 WIB terdakwa mengambil ranjauan sabu tersebut setelah itu terdakwa menuju ke rumah Saudara SAFI'UDIN untuk memberikan sabu tersebut kemudian Saudara SAFIUDIN memberikan sabu sebanyak 1 poket seberat 1 gram (pesanan terdakwa) dan Saudara SAIFUDIN juga titip menjualkan 5 poket sabu kepada terdakwa setelah sabu terdakwa dapatkan lalu terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa telah menjual barang berupa 6 poket Narkotika jenis Sabu tersebut kepada :
 - Saudara DIAN sebanyak 1 poket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah lunas
 - dengan cara transfer langsung kepada Saudara SAFI'UDIN.

Halaman 24 Putusan Nomor 2068/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara DIAN sebanyak 1 poket seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah lunas secara tunai.
- Saudara ANTON sebanyak 1 poket seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah lunas dengan cara transfer ke rekening BCA terdakwa atas nama KUSUMA WIRA SAMODRA.
- Saudara ANTON sebanyak 1 poket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah lunas dengan cara transfer ke rekening BCA terdakwa atas nama KUSUMA WIRA SAMODRA.
- Saudara GOFAR sebanyak 1 poket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah lunas dengan secara tunai.
- Saudara GOFAR sebanyak 1 poket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah lunas dengan cara transfer ke rekening BCA terdakwa atas nama KUSUMA WIRA SAMODRA.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi pembeli Narkotika Golongan I jenis shabu adalah untuk di Jual kembali dan mendapat keuntungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06540/NNF/2024 atas nama Terdakwa KUSUMA WIRA SAMODRA BIN MANGUN HADI KUSUMA (Alm), yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Filantri Cahyani, A.Md, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

- 19231/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,096$ gram
- 19232/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,087$ gram
- 19233/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,095$ gram
- 19234/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram
- 19235/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram
- 19236/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,103$ gram

KESIMPULAN

Halaman 25 Putusan Nomor 2068/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19231/2024/NNF.- dan 19236/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SISA BARANG BUKTI

- 19231/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 0,076 gram
- 19232/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 0,067 gram
- 19233/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 0,075 gram
- 19234/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 0,053 gram
- 19235/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 0,066 gram
- 19236/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 0,083 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak atau tidak berwenang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur yang terkandung dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan pertama telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar, maka Terdakwa dipertanggung jawabkan atas perbuatan tersebut serta dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,096$ gram (nol koma nol sembilan enam) gram
- 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,087$ gram (nol koma nol delapan tujuh gram
- 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,095$ gram (nol koma nol sembilan lima) gram
- 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,073$ gram (nol koma nol tujuh tiga) gram
- 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,086$ gram (nol koma nol delapan enam) gram
- 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,103$ gram (nol koma nol satu nol tiga) gram
- 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru.

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika ;
- Terdakwa seorang Residiv ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Kusuma Wira Samodra Bin Mangun Hadi Kusuma (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika golongan I"* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,096$ gram (nol koma nol sembilan enam) gram;
 - 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,087$ gram (nol koma nol delapan tujuh gram);
 - 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,095$ gram (nol koma nol sembilan lima) gram;
 - 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,073$ gram (nol koma nol tujuh tiga) gram;
 - 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,086$ gram (nol koma nol delapan enam) gram;
 - 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,103$ gram (nol koma nol satu nol tiga) gram;
 - 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru;

Halaman 28 Putusan Nomor 2068/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh kami, Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H., dan Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Marsudi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Angelo Emanuel Flavio Seac, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Video Conference;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Hery Marsudi, S.H., M.H.